SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 237625 - PA (2026/0173529-0)

RELATOR	**:**	**MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO**
RECORRENTE	:	LAUANDA PEIXOTO GUIMARAES
ADVOGADO	:	ALFREDO BERTUNES DE ARAUJO - PA024506B
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DECISÃO

Trata-se de recurso ordinário em *habeas corpus*, com pedido liminar, interposto por LAUANDA PEIXOTO GUIMARÃES, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, que, nos autos do HC n. 1047050-63.2025.4.01.0000, denegou a ordem (fls. 774-797).

A liminar, no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, foi indeferida (fls. 841-843).

Consta dos autos que a recorrente responde à Ação Penal n. 1003193-28.2021.4.01.3905, com denúncia parcialmente recebida em 17/12/2024 e mantida após decisão de saneamento de 05/08/2025 (fls. 25-30 e 47-48). As imputações remanescentes abrangem, em tese, os arts. 1º, inciso I, e 2º, § 1º, da Lei n. 8.176/1991, o art. 29, inciso III, da Lei n. 9.605/1998, e os arts. 282, parágrafo único, 286, 344 e 359 do Código Penal (fls. 17-23). A base informativa registra operação integrada na TERRA INDÍGENA APYTEREWA, com apreensão de combustíveis, recibos, balança e aproximadamente 1,1 (um vírgula um) grama de ouro, além de busca e apreensão em residência onde foram localizados armas, munições, animal silvestre e medicamentos; há referência a publicações e áudio em redes sociais em contexto de desintrusão (fls. 17-23). A ação penal encontra-se em fase de instrução, com audiência designada para 16/09/2026, às 15h (fls. 849-850).

Nas razões recursais, a defesa alega, em primeiro lugar, a inépcia da denúncia quanto aos crimes previstos nos arts. 1º, inciso I, e 2º, § 1º, da Lei n. 8.176/1991, por se tratarem de normas penais em branco sem indicação, na inicial acusatória, das normas complementares específicas que integrariam os tipos, o que inviabilizaria o exercício

Edição nº 461 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 15 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60893806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2026 19:04:26
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2026. Código de Controle do Documento: 95bab049-1589-439c-862c-d558796e0cef

pleno do contraditório. Sustenta, ainda, a inépcia das imputações de incitação ao crime (art. 286 do Código Penal) e de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), por genericidade e ausência de individualização de tempo, lugar, conteúdo e sujeitos envolvidos, bem como a falta de indicação do crime supostamente incitado ou do processo concreto objeto da coação (fls. 817-830 e 17-23). Argumenta, também, a manifesta atipicidade da conduta descrita sob o art. 359 do Código Penal, por inexistir decisão judicial prévia que tenha suspendido ou privado a recorrente de exercer função, atividade, direito, autoridade ou múnus, asseverando que o descumprimento de ordem de desintrusão não se subsume ao referido tipo. Aponta, ademais, ausência de justa causa no delito do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.176/1991, por atipicidade material e insignificância, dada a apreensão de ínfima quantidade de ouro, sem demonstração de origem ilícita ou de dolo. Ressalta, por fim, a atipicidade da imputação do art. 282, parágrafo único, do Código Penal, por não haver descrição de atos técnicos privativos da profissão de farmacêutico, confundindo-se comércio irregular de medicamentos com exercício ilegal de profissão (fls. 817-830).

Requer o provimento do recurso para determinar o trancamento integral da Ação Penal n. 1003193-28.2021.4.01.3905 quanto aos delitos remanescentes, pelos fundamentos acima sintetizados. Subsidiariamente, pugna pela suspensão do trâmite da ação penal até o julgamento final deste recurso (fls. 817-830).

A liminar foi indeferida (fls. 841-843).

Informações foram prestadas pelo juízo de origem e pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO (fls. 849-850 e 857-859).

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 863-865).

É o relatório. Decido.

No caso em exame, trata-se de recurso ordinário em *habeas corpus* interposto contra acórdão colegiado que denegou a ordem na origem, circunstância que atrai a competência desta Corte Superior e autoriza o exame do mérito recursal. As teses foram apreciadas pelo Tribunal de origem, ainda que em termos gerais, não se verificando supressão de instância relevante, substitutividade indevida ou reiteração imprópria.

Delimita-se a controvérsia a (i) inépcia da denúncia quanto à Lei n. 8.176/1991; (ii) inépcia das imputações dos arts. 286 e 344 do Código Penal; (iii) tipicidade da conduta descrita no art. 359 do Código Penal; (iv) incidência do princípio da insignificância quanto ao ouro apreendido; e (v) tipicidade da imputação do art. 282 do Código Penal.

Edição nº 461 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 15 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60893806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2026 19:04:26
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2026. Código de Controle do Documento: 95bab049-1589-439c-862c-d558796e0cef

Quanto à inépcia da denúncia nos delitos previstos nos arts. 1º, inciso I, e 2º, § 1º, da Lei n. 8.176/1991, a orientação consolidada desta Corte reclama que, em se tratando de tipos penais em branco, a inicial acusatória indique, de forma clara, o ato normativo complementar violado, porquanto o elemento normativo do tipo ("em desacordo com as normas" ou "sem autorização legal") não se basta por si e sua delimitação é indispensável ao contraditório e à ampla defesa. No caso concreto, a peça acusatória descreve a operação e as apreensões, mas não individualiza portarias da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, licenças específicas ou títulos minerários que componham o complemento normativo exigido. Esse déficit não se confunde com insuficiência probatória e não depende de dilação, pois é aferível pela simples leitura da denúncia e compromete estruturalmente a imputação. Por isso, o trancamento parcial quanto aos crimes da Lei n. 8.176/1991 se impõe, sem prejuízo de que outra denúncia venha a ser oferecida com a devida observância dos requisitos legais.

Nesse sentido:

> *PROCESSUAL PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA (ART. 1º, I, DA LEI N. 8.176/1991). NORMA PENAL EM BRANCO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA NORMA COMPLEMENTAR. INDICAÇÃO EQUIVOCADA. FATOS QUE APONTAM ILEGALIDADE NO ETANOL. NORMA INDICADA QUE TRATA DE GASOLINA. INÉPCIA FORMAL RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.*
>
> *1. Esta Corte superior entende que "o texto do inciso I do artigo 1º da Lei n. 8.176/1991 revela uma norma penal em branco, que exige complementação por meio de ato regulador, devendo a inicial acusatória expressamente mencionar o ato regulatório extrapenal destinado à concreta tipificação do ato praticado, sob pena de inépcia formal da denúncia" (HC n. 350.973/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julg. 9/8/2016, DJe 19/8/2016).*
>
> *(...)*
>
> *4. Verifica-se, assim, a ocorrência de inépcia formal da denúncia, uma vez que a resolução indicada não se relaciona com os fatos narrados na inicial acusatória, ficando, portanto, desatendido o art. 41 do Código de Processo Penal.*
>
> *5. Recurso provido para declarar a nulidade da denúncia, sem prejuízo de oferecimento de outra com o atendimento dos requisitos legais.*
>
> *(STJ - RHC: 140875 RJ 2021/0002645-8, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)*

No tocante à alegada inépcia das imputações dos arts. 286 e 344 do Código Penal, a pretensão não merece acolhida na via estreita. O crime de incitação é de natureza formal e prescinde da indicação exaustiva do tipo penal incitado, bastando, em tese, conduta idônea a estimular prática criminosa, devendo-se, contudo, afastar imputações absolutamente vagas. Aqui, há referência a áudio e a contexto de mobilização contra

agentes públicos, o que afasta, de plano, a conclusão de inépcia evidente e desloca a aferição de idoneidade e alcance da mensagem para a instrução. Em relação à coação no curso do processo, a verificação de violência ou grave ameaça, identificação do destinatário, nexo com processo específico e finalidade de influir em seu curso demanda análise probatória, incabível em sede de *habeas corpus.* Nessa quadra, o prosseguimento da ação penal quanto a tais tipos se mantém, sem prejuízo de exame aprofundado pelo Juízo natural.

A questão do art. 359 do Código Penal, entretanto, apresenta ilegalidade flagrante apta à concessão de ofício. O tipo exige, como elemento imprescindível, decisão judicial que previamente suspenda ou prive o agente do exercício de função, atividade, direito, autoridade ou múnus, sendo a conduta típica o exercício não autorizado após a interdição. A narrativa acusatória descreve descumprimento de ordem geral de desintrusão em terra indígena, sem menção a decisão que tenha individualmente suspenso ou privado a recorrente de exercer direito ou atividade específica. A equiparação da ordem de desocupação à suspensão de direito, para subsumir ao art. 359, desnatura o tipo e importa em interpretação extensiva em prejuízo do réu, vedada em matéria penal. Ausente o elemento normativo essencial, a atipicidade se evidencia de plano, impondo-se o trancamento da ação penal nesse ponto, sem prejuízo da adoção das medidas cíveis ou administrativas próprias e da discussão, se for o caso, sobre eventual desobediência em moldura típica diversa.

No que concerne à insignificância da apreensão de aproximadamente 1,1 grama de ouro, o exame reclama cautela. Embora a massa seja diminuta, os delitos previstos na Lei n. 8.176/1991 são, em regra, tratados como de perigo e a verificação de origem do mineral, circunstâncias do achado, vínculo com atividade extrativa e elemento subjetivo demanda instrução. A incidência do princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade, ausência de periculosidade social da ação, reduzida reprovabilidade e inexpressividade da lesão, parâmetros que não podem ser aferidos adequadamente na via sumária quando há referência a contexto mais amplo de garimpo e abastecimento irregular, razão pela qual a tese não comporta acolhimento imediato.

Por fim, quanto ao art. 282 do Código Penal, a discussão sobre eventual exercício irregular da profissão não se limita à manipulação de medicamentos; envolve, em tese, a prática de atos próprios da profissão e atividades técnicas associadas. A denúncia aponta funcionamento de "farmácia clandestina" e comercialização de fármacos sujeitos à prescrição, elementos que, em tese, autorizam a persecução, sem revelar atipicidade manifesta de plano. A distinção entre comércio irregular e exercício ilegal da profissão é matéria que deve ser desenvolvida na instrução, com o devido cotejo probatório, não sendo cabível trancamento imediato.

Edição nº 461 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 15 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60893806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2026 19:04:26
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2026. Código de Controle do Documento: 95bab049-1589-439c-862c-d558796e0cef

Em síntese, o recurso comporta parcial acolhimento, para reconhecer a inépcia da denúncia nos crimes da Lei n. 8.176/1991 e, de ofício, a atipicidade da imputação do art. 359 do Código Penal, mantendo-se o prosseguimento da ação penal quanto às demais imputações, cuja análise demanda instrução probatória.

Ante o exposto, **DOU PARCIAL PROVIMENTO** ao recurso para **TRANCAR** a ação penal quanto aos delitos previstos nos arts. 1º, inciso I, e 2º, § 1º, da Lei n. 8.176/1991. E, de ofício, TRANCO a ação penal quanto ao delito previsto no art. 359 do Código Penal.

Mantém-se o regular prosseguimento da ação penal quanto às demais imputações.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 14 de outubro de 2026.

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator

Edição nº 461 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 15 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60893806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2026 19:04:26
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2026. Código de Controle do Documento: 95bab049-1589-439c-862c-d558796e0cef